

시정 요구

1. 제 목 : 퇴직급여 지급 부적정

2. 관계기관 : ■■■■■■■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 만 1년 이상 근속한 직원이 퇴직하는 경우에는 계속 근로 기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당한 금액 수준으로 퇴직급여를 지급 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「보수규정」 제34조(근속년수 계산)에 따르면 퇴직급여 산정을 위한 재직기간의 계산은 임명일이 속하는 월부터 퇴직일이 속하는 월까지로 하되 휴직기간 및 정 직기간을 제외한 기간으로 하고, [표 1]의 어느 하나에 해당하는 휴직기간은 재 직기간으로 규정하고 있습니다.

[표 1] 퇴직급여 산정 시 재직기간으로 적용하는 휴직기간

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 병역법, 기타법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 휴직한 기간2. 업무상 상병으로 인한 휴직기간3. 공단이 실시한 유학으로 인한 휴직기간4. 자녀 양육으로 인한 휴직기간 다만, 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년만, 셋째 이후 자녀에 대한 휴직기간은 전 기간5. 인사규정 제38조제2항제7호에 따라 휴직(가족돌봄 휴직)한 기간 중 90일(1년 단위)6. 직위해제 및 인사규정 제38조제1항제1호*의 휴직기간은 100분의 50 <p>* 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(난임·불임으로 장기간 치료 포함)</p> |
|--|

한편 본사 ○○○○○에서는 ‘퇴직금 계산 시 근속기간 산정 기준(노사 -1727, '18.8.31.)’ 을 작성하여 근속년수 계산 시 1년 미만의 단수 계산에 있어서는 일수를 월로 환산 후 반영하도록 제외 기간의 산정 기준을 시행하였습니다.

따라서 직원의 퇴직급여는 규정에서 인정하는 휴직기간 외 휴직기간 및 정직기간을 제외하고 근속년수로 퇴직급여를 산정하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 □□□□□ 종합감사 시 퇴직급여 지급 실태를 점검한 결과, [표 2]와 같이 ■■■□□□□에서는 일부 직원에 대하여 병가기간(2개월)을 근속년수에서 제외하여 퇴직급여가 과소 지급된 사실이 있습니다.

[표 2] ■■■□□□□ 퇴직급여 과소지급 내역(2022.1.1. ~ 2023.3.31.)

(단위 : 원)

이름	입사일	퇴사일	기존 산정		수정 산정		차액(A-B)
			근속년수	퇴직금A	근무년수	퇴직금B	

4. 관계기관 의견

- ■■■□□□□에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■□□□□장은

- 과소 지급된 퇴직급여 368,200원을 해당 직원에게 환급 조치하시기 바랍니다.
(시정)